

01.04.2021-ci il
05/Ə-37/2-10

Notariat ofislərinə

30.03.2021-ci il tarixli, 05/Ə-37/2 nömrəli notodiki tövsiyə ilə
bağlı əlavə izah

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32.1-ci maddəsinə əsasən nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 359.3-cü maddəsinə əsasən təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü barəsində əqdlər bağlaya bilməz.

Etibarnamə əsasında təmsilçinin öz arvadı və ya əri ilə (birgə nikah dövründə) müqavilə bağlamaqla əmlakı onun mülkiyyətinə keçirdiyi halda eyni zamanda özü də bu əmlaka ümumi mülkiyyət hüququ əldə edir və şəxsən özü barəsində əqd bağlamış olur.

Bu kimi müqavilələr gələcəkdə mülkiyyətçi tərəfindən Mülki Məcəllənin 359.3-cü maddəsinin tələblərinə zidd olduğu əsas götürülərək mübahisələndirilə bilər.

Notariat fəaliyyəti üzrə nəzərə alınması üçün diqqətinizə çatdırılmışdır.

Yuxarıda göstərilənlərlə bağlı izah:

A etibarnamə ilə mənzilin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasını

B-yə həvalə etmişdir.

B isə həmin etibarnamə əsasında mənzili öz arvadına satmışdır.

Beləliklə, A-nın təmsilçisi B mənzili öz arvadının mülkiyyətinə verməklə, həmçinin bu mənzilə birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak kimi B (arvadı ilə yanaşı) özü də ümumi mülkiyyət hüququ əldə etmişdir.

Bununla da, B A-ya məxsus mənzilin alqı-satqı müqaviləsinə arvadı ilə bağlamaqla həmçinin (Mülki Məcəllənin 359.3-cü maddəsinə zidd olaraq) özü barəsində əqd bağlamış olur.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov



01.04.21.